

Aufenthaltserlaubnis zur Ausbildung für Geflüchtete – der neue Spurwechsel

RAin Anna Frölich, Fachanwältin für Migrationsrecht
Rottmannstraße 11A, 80333 München

froelich@waechtler-kollegen.de

Spurwechsel ab 01. März 2024

1. Von § 60c AufenthG - Ausbildungsduldung (2016: von Ermessensnorm zu Anspruchsnorm) - 3+2 Regelung
2. Zu § 16 g AufenthG

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Die Grundnorm: § 60a AufenthG

Duldungsgründe tatsächlicher und rechtlicher Natur, insb.:

- Passlosigkeit
- Humanitäre Gründe
- Schutz der Familie
- Minderjährigkeit
- Verfahrensduldung

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

§ 60a Abs. 6 AufenthG -> zwingendes Beschäftigungsverbot

Im Übrigen darf dem Ausländer, der eine Duldung besitzt, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wenn

1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen,
2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden können oder
3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt oder zurückgenommen wurde, es sei denn, die Rücknahme erfolgte auf Grund einer Beratung nach § 24 Absatz 1 des Asylgesetzes beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, oder ein Asylantrag nicht gestellt wurde.

Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 insbesondere, wenn er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt.

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Abs. 1 S.1:

Anspruch auf Ausbildungsduldung („ist zu erteilen“) wenn der Ausländer

1. als Asylbewerber qualifizierte Ausbildung oder Helferausbildung aufgenommen hat und diese Ausbildung nach Ablehnung (BAMF) weiterführen möchte
2. in Besitz einer Duldung ist und eine qualifizierte Ausbildung oder Helferausbildung aufnimmt

Ausnahme: offensichtlicher Missbrauch

Abs.1 S. 3:

gleichzeitige Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Abs. 2: Ausschlussgründe für Erteilung der Ausbildungsduldung

1. Vorliegen der Ausschlussgründe des § 60a Abs. 6
2. Ausländer noch nicht 3 Monate in Besitz der Duldung
3. Die Identität nicht (rechtzeitig) geklärt ist

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Die Identität nicht (rechtzeitig) geklärt ist

1. Bei Einreise bis 31.12.2016: bis zum Antrag
2. Bei Einreise zwischen 01.01.2017 und 31.12.2019: bis zum Antrag, aber spätestens bis 30.06.2020
3. Bei Einreise nach 31.12.2019: innerhalb der ersten 6 Monate

aber: Frist gilt als gewahrt, wenn alle zumutbaren Mitwirkungshandlungen unternommen und Verzögerung nicht zurechenbar

aber: Ausbildungsduldung im Ermessen möglich, vgl. Abs 7

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Abs. 2: Ausschlussgründe für Erteilung der Ausbildungsduldung

1. Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 19d Abs. 1 Nr. 6 und 7 (insb. Strafe über 50 bzw. 90 TS)
2. Vorliegen einer Ausweisung
3. Vorliegen konkreter aufenthaltsbeendender Maßnahmen, die mit Abschiebung in zeitlichem Zusammenhang stehen

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Vorliegen konkreter aufenthaltsbeendender Maßnahmen, die mit Abschiebung in zeitlichem Zusammenhang stehen, insb:

Amtsärztliche Untersuchung

Buchung von Transportmitteln für die Ausreise

Ausländer hat Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln einer freiwilligen Ausreise gestellt

Vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen, es sei denn sie führen von vornherein nicht zum Erfolg

Einleitung Dublin-Verfahren

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Abs. 3, insb.:

Antrag auf Ausbildungsduldung frühestens 7 Monate vor Beginn der Ausbildung möglich

Erteilung Ausbildungsduldung frühestens 6 Monate vor Beginn Ausbildung möglich

Antrag auf Eintragung in Ausbildungsverzeichnis genügt

Erteilung der Ausbildungsduldung für die gesamte Dauer des Ausbildungsvertrages

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Abs. 4, Ausbildungsduldung erlischt

1. Bei Vorliegen Ausschlussgrund nach Abs. 2 Nr. 4
(insb. Straftat über 50 bzw. 90 TS)
2. Bei vorzeitigem Abbruch bzw. Beendigung der Ausbildung

Abs. 5: unverzügliche (2 Wochen) Mitteilungspflicht des
Ausbildungsbetriebs bei Ausbildungsabbruch

§ 60c AufenthG - Ausbildungsduldung bis 01. März 2024

Abs. 6:

1. Einmalige Erteilung einer 6-monatigen Duldung zur Suche eines neuen Ausbildungsplatzes bei Abbruch oder vorzeitiger Beendigung
2. Einmalige Erteilung einer 6-monatigen Duldung zur Arbeitsplatzsuche nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung

Abs. 7:

Ausbildungsduldung im Ermessen möglich, wenn Ausländer die erforderlichen Mitwirkungshandlung zur Identitätsklärung

Ausbildungsduldung, § 60c oder Aufenthaltstitel zur Berufsausbildung, § 16g

- ➔ **Parallelitätsverhältnis** von 60 c und 16 g AufenthG mit Rückführungsverbesserungsgesetz (Beschluss vom 18.01.2024, Verkündung im Bundesgesetzblatt am 26.02.2024)
- ➔ Einziges Kriterium: Lebensunterhaltssicherung

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

- ▶ ab 1. März 2024:
- ▶ Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer nach § 16g AufenthG tritt neben Ausbildungsduldung (Rückführungsverbesserungsgesetz)
- ▶ Anspruchsnorm - Aufenthalt IST zu erteilen
- ▶ Wortlaut des § 60c AufenthG wurde im Wesentlichen übernommen
- ▶ Problem: § 5 Abs. 1 AufenthG findet nun grundsätzlich Anwendung
- ▶ Aber: Absehen vom Visumserfordernis nach § 5 Abs. 2 AufenthG (§ 16g Abs.10 AufenthG)

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Problem: Lebensunterhaltssicherung erforderlich

- ▶ Anwendbarkeit des § 5 Abs. 1 S. 1 AufenthG
- ▶ Rückführungsverbesserungsgesetz: Wenn Lebensunterhalt nicht gesichert, Verbleib in Duldung
- ▶ Lebensunterhaltsbegriff
 - ▶ Grundsätzlich: § 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG -> BaföG Höchstsatz (aktuell: 934 Euro)
 - ▶ Rückführungsverbesserungsgesetz: § 12 BaföG
 - ▶ Weiterführende Schulen ohne Voraussetzung einer abgeschlossenen Ausbildung: 632 Euro
 - ▶ Weiterführende Schulen mit Voraussetzung einer abgeschlossenen Ausbildung: 736 Euro
 - ▶ Leistungen der Ausbildungsförderung unschädlich, § 16g Abs. 10 S. 3 AufenthG

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Identitätsklärung:

- ▶ Fristen zur Identitätsklärung wurden aus § 60c AufenthG unverändert übernommen (§ 16g Abs. 2 Nr. 3 AufenthG)
- ▶ Begründung: während der 3-monatigen Vorduldungszeit können konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung eingeleitet werden, ohne vorherige langwierige Verfahren zur Identitätsklärung betreiben zu müssen (BT-Drs. 20 / 7394, S. 26)
- ▶ bei Nicht-Einhaltung der Fristen -> Erteilung im Ermessen möglich, wenn alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zur Identitätsklärung ergriffen wurden (§ 16g Abs. 6 AufenthG)

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Identitätsklärung:

- ▶ Faktischer Ausschluss von Menschen mit o.u.-Ablehnung nach § 30 Abs. 3 AsylG, wenn Fristen zur Identitätsklärung nicht eingehalten wurden, wegen Titelerteilungssperre bei o.u. Ablehnung
- ▶ bei Ermessenserteilung findet § 10 Abs. 3 S. 2 AufenthG Anwendung: sofern der Asylantrag nach § 30 Abs. 3 Nr. 3-7 AsylG abgelehnt wurde, darf vor der Ausreise kein AT erteilt werden
- ▶ Wenn Identitätsklärungsfrist eingehalten -> § 16g AufenthG als Anspruch und damit Titelerteilungssperre des § 10 Abs. 3 S.2 AufenthG durchbrochen

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Erfüllung der Passpflicht:

- ▶ Anwendbarkeit des § 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG
- ▶ Absehen von der Passpflicht möglich im Ermessen, wenn alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen wurden (§ 16g Abs. 10 AufenthG)

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Erwerbstätigkeit:

- ▶ Aktuell: keine Einschränkung bzgl. Erwerbstätigkeit
- ▶ Rückführungsverbesserungsgesetz: Nebentätigkeit darf Ziel der erfolgreichen Ausbildung nicht konterkarieren
- ▶ Beschränkung auf 20 Wochenstunden während Berufsausbildung

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Übergang in Arbeitsaufenthalt

- ▶ Übergang analog zur Regelung in § 19d Abs.1a AufenthG:
- ▶ Anspruch auf eine AE nach § 16g Abs. 8 AufenthG nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung für eine der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechende Beschäftigung
- ▶ Voraussetzungen des § 19d Abs. 1 Nr. 2 bis 3 und 6 bis 7 AufenthG müssen vorliegen (Wohnraumerfordernis, B1, kein Terror-Extremismusbezug, keine Verurteilungen über 50 / 90 TS)
- ▶ Erteilungsdauer 2 Jahre
- ▶ nach 2 Jahren der Qualifikation entsprechenden Beschäftigung: Berechtigung zu jeder Beschäftigung

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Vorteile der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG

- ▶ Berücksichtigung der Zeiten für die Erteilung einer NE / Einbürgerung
- ▶ Nach Abschluss der Ausbildung Anschlussaufenthalt gem. § 16g Abs. 8 AufenthG
- ▶ Reisen ins Ausland möglich (mit Pass oder Reiseausweis für Ausländer)
- ▶ Familiennachzug (theoretisch) möglich

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Übergang in Arbeitsaufenthalt vor Änderung des Bundesvertriebenengesetzes vom 20.12.2023

- ▶ Übergang auch möglich in § 18a AufenthG (da Anspruchsnorm und da die Sonderregelung in § 39 Nr. 1 AufenthV den Visumsverstoß heilt)
- ▶ „Über die im Aufenthaltsgesetz geregelten Fälle hinaus kann ein Ausländer einen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, wenn er... ein nationales Visum (§ 6 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes) oder eine Aufenthaltserlaubnis besitzt.“ (§ 39 Nr. 1 AufenthV)
- ▶ Vorteil § 18a AufenthG: schnellere NE, Erleichterung Familiennachzug

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Einschränkung mit Änderung des Bundesvertriebenengesetzes vom 20.12.2023

„In den Fällen eines gesetzlichen Anspruchs nach § 18a oder § 18b darf vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asylverfahrens ein Aufenthaltstitel nur mit Zustimmung der obersten Landesbehörde und nur dann erteilt werden, wenn wichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland es erfordern.“

(neuer § 10 Abs. 1 S. 2 AufenthG)

➡ Explizites Spurwechselverbot während des Asylverfahrens

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Einschränkung mit Änderung des Bundesvertriebenengesetzes vom 20.12.2023

„Ein Aufenthaltstitel nach § 18a, § 18b oder § 19c Absatz 2 darf einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar abgelehnt worden ist, vor der Ausreise nicht erteilt werden. Einem Ausländer, der seinen Asylantrag zurückgenommen hat, darf vor der Ausreise ein Aufenthaltstitel nach § 18a, § 18b oder § 19c Absatz 2 nur erteilt werden, wenn er vor dem 29. März 2023 eingereist ist; Gleiches gilt für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Maßgabe des Abschnitts 6 an den Ehegatten und das minderjährige ledige Kind des Ausländers.“

(neuer § 10 Abs. 3 S. 4 und 5 AufenthG)

§ 16g AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer

Einschränkung mit Änderung des Bundesvertriebenengesetzes vom 20.12.2023

§ 16g Abs. 10 AufenthG sieht nur von der Anwendung des § 10 Abs. 3 S. 1 AufenthG ab.

- ▶ Grundsatz: Keine Erteilung des § 18a AufenthG bei unanfechtbarer Ablehnung des Asylantrags
- ▶ Ausnahme: Rücknahme des Asylantrags und Einreise vor dem 29.03.2023